

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5811/2541

บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (๑๙๗๒)
จำกัด

นายจักรี อักขนิฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ

เมื่อหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้นำส่งโดยเจ้าพนักงานขององค์การ
สื่อสารแห่งประเทศไทย มีผู้ลงลายมือชื่อรับแทนเป็นเอกสารตามใบตอบรับใน
ประเทศของทางราชการ ทั้งการส่งก็เป็นการส่งตรงตามภูมิสำเนาของโจทก์และ
ทนายโจทก์ที่ได้แจ้งไว้ต่อศาล จึงฟังได้ว่าได้นำส่งให้แก่โจทก์และทนายโจทก์โดย
ชอบแล้วตาม ป.วิ.พ.มาตรา 73 ทวิ

เมื่อหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้นำส่งโดยเจ้าพนักงานขององค์การ
สื่อสารแห่งประเทศไทย มีผู้ลงลายมือชื่อรับแทนเป็นเอกสารตามใบตอบรับใน
ประเทศของทางราชการ ทั้งการส่งก็เป็นการส่งตรงตามภูมิสำเนาของโจทก์และ
ทนายโจทก์ที่ได้แจ้งไว้ต่อศาล จึงฟังได้ว่าได้นำส่งให้แก่โจทก์และทนายโจทก์โดย
ชอบแล้วตาม ป.วิ.พ.มาตรา 73 ทวิ

(ประกาศ นุรพางกูร-ระพินทร บรรจงศิลป-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

ศาลจังหวัดตรัง - นายโชคชัย รุจินินนาท
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายธวัช เศรษฐมงคล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>